

第四章4.2第10题 《合规调查流程中的优先行动原则》

一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步？

A向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告

B允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

C通知外国银行A,并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件

D通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易

答案：B

正确答案是 B。

详细分析如下：

A. 向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告

- **错误。**这严重违反了可疑交易报告（SAR）的**保密原则**。金融机构不得向任何外部方（包括外国政府机构）透露已提交SAR或调查细节，否则构成“泄密”（tipping-off）。此外，SAR的正确接收方是**本国的金融情报机构**（如美国的FinCEN），而非外国税务机关。

B. 允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

- **正确。**这是提交SAR后的**标准内部流程**。
 - **内部上报：**“通知高级管理层”是核心步骤，确保风险信息传递至决策层，以便进行全面的风险评估并决定后续行动（如加强监控、限制交易或终止关系）。
 - **审慎管理：**“允许维持账户”并非不作为，而是在管理层做出正式决策前保持现状的合理做法，避免因仓促行动引发法律或商业风险。
 - **符合规定：**该选项完全遵守了SAR保密要求，并体现了风险为本的审慎管理原则。

C. 通知外国银行A，并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件

- **错误。**这直接构成**泄密**。联系客户（外国银行A）会暴露调查行为，可能导致对方销毁证据、转移资金或掩盖活动，严重破坏调查的完整性。金融机构的职责是识别并报告可疑活动，而非自行对客户进行取证调查。

D. 通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易

- **错误。**虽然《爱国者法案》第314(b)条允许金融机构间在特定条件下共享信息，但在本题情境及考试标准中，这并非提交SAR后应立即采取的步骤。
 - **泄密风险：**在未获得法律合规部门明确授权、且未严格遵循安全港程序（如双方机构均需注册）的情况下，对外分享SAR相关信息极易被认定为违规泄密。
 - **考试逻辑：**考试的标准答案路径强调，提交SAR后的首要步骤是**内部升级和评估**，而非立即进行外部信息共享。外部协作通常是基于内部决策后的后续行动。

总结：提交SAR后，金融机构必须优先确保**保密**和**内部风险升级**。任何可能泄露报告存在的对外沟通都是被禁止的。因此，执行人员应**通知高级管理层**（选项B），由管理层统筹后续决策。

Q： CAMS第四章31题，之前背的时候答案选C，通知A银行，查找串通的证据。现在正确答案怎么又改成B了？哪个正确？

同学 感谢你的反馈和提示。我们之前对这道题进行了审视。从题目出发，这道题的关键要区分：执行人员的职责和管理层的决策。题目问的是执行人员应该采取哪一步？即SAR提交后，作为执行者，他权限范围内能做什么。根据规定他的工作到此为止，下一步必须是将风险上报给管理层（选项B）

选项C是管理层在收到报告后，可能授权法律或合规部门去做的后续调查行动之一，但这绝不是执行人员能自行决定的下一步。选择C，就等于让一个调查员跳过领导，直接去警告嫌疑人，这既越权又违法。因此B是正确的程序性步骤。

B选项符合“先内部上报，后决策行动”的合规流程，是执行人员的标准操作。

C选项是管理层可能授权的后续行动，但绝非执行人员应采取的下一步。

执行人员（通常指一线业务人员、合规专员或调查员）的核心法定职责，就是识别风险迹象和报告可疑活动。